

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4901/2536

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

นาย ธนากร แซ่ฉั่ว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 357 วรรคหนึ่ง

การที่จำเลยซื้อกล้องถ่ายรูปจาก ส. ซึ่งเป็นช่างถ่ายรูปนอกสถานที่สะพาน
กล้องถ่ายรูปมาที่ร้านอาหารของพี่สาวจำเลยบ่อย ๆ ในราคาพอสมควรตามสภาพของ
กล้องไม่ต่ำกว่าราคาท้องตลาดมากนัก และเป็นการซื้อขายโดยเปิดเผยที่ร้านอาหาร
มิได้ปิดบังซ่อนเร้นแต่อย่างใดเมื่อซื้อมาแล้วจำเลยก็นำมาใช้โดยเปิดเผยและให้ญาติ
พี่น้อง ยืมไปใช้ พฤติการณ์ต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าจำเลย ซื้อกล้องถ่ายรูปมาจากนาย
ส. ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยสุจริตและโดยไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด
ฐานลักทรัพย์ จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานรับของโจร

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335, 357 ให้
จำเลยคืนหรือใช้ราคากล้องถ่ายรูปจำนวน 2 กล้องรวมเป็นเงิน 31,100 บาท แก่ผู้เสีย
หาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357 วรรคหนึ่ง จำคุก 2 ปี ให้จำเลยคืนเงินหรือใช้ราคากล่องยี่ห้อยาชิก้า หมายเลข 5017920 แก่ผู้เสียหายด้วยคำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้มีว่าจำเลยกระทำผิดฐานรับของโจทก์หรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่าจำเลยรับซื้อกล่องถ่ายรูปดังกล่าวจากนายสุวัฒน์ ซึ่งจำเลยรู้จักแต่เพียงผิวเผินในฐานะที่เป็นลูกค้าคนหนึ่งของร้านอาหารนางสาวเพ็ญนิพีสาวจำเลย มิได้ซื้อในร้านค้าหรือสถานที่ที่จำหน่ายกล่องถ่ายรูปตามปกติทั่ว ๆ ไป และซื้อไว้ในราคาเพียง 5,500 บาท ขณะที่กล่องดังกล่าวมีราคา 9,000-10,000 บาท แสดงว่าจำเลยรับซื้อโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์ นั้น เห็นว่า ในปัญหานี้จำเลยนำเสนอว่านายสุวัฒน์เป็นช่างถ่ายรูปนอกสถานที่สะพาน กล้องถ่ายรูปมาที่ร้านอาหารของพี่สาวจำเลยบ่อย ๆ และมีอยู่หลายกล่องเสนอขาย กล้องในราคา 7,000 บาทและเป็นกล่องเก่าแล้ว เพราะจะเห็นได้จากตัวรับจํานำ เอกสารหมาย จ.6 ระบุว่าเป็นกล่องที่ชำรุดกะเทาะและจํานำได้เพียง 2,800 บาท เท่านั้น การที่จำเลยต่อรองราคาเหลือ 5,500 บาท จึงเป็นราคาพอสมควรตามสภาพของกล่องไม่ต่ำกว่าราคาท้องตลาดมากนักและเป็นการซื้อขายโดยเปิดเผยที่ร้านอาหาร มิได้ปิดบังซ่อนเร้นแต่อย่างใด เมื่อซื้อมาแล้วจำเลยก็นำไปใช้โดยเปิดเผยและให้ญาติพี่น้องยืมไปใช้อีกด้วย พฤติการณ์ต่าง ๆ ของจำเลยที่นำเสนอมาดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่าจำเลยซื้อกล่องถ่ายรูปจากนายสุวัฒน์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยสุจริต

และโดยไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์จำเลยจึงหาความ
ผิดฐานรับของโจรไม่

พิพากษายืน

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>